

1501927-85.2020.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290039/2020 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 14799436 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2078/20/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2290039 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501927-85.2020.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501927-85.2020.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290039/2020 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 14799436 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2078/20/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2290039 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO MONTEIRO MAGALHAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - Relatório

Fls 183/185: Trata-se de pedido do Ministério Público de extinção da pena de multa em face da condenação de Rodrigo Monteiro Magalhães, qualificado nos autos, diante da revisão de entendimento firmado pelo colegiado do STJ no tema 931.

II - Fundamentação

Razão assiste ao Ministério Público.

Compulsando os autos, verifica-se que o sentenciado foi assistido por advogado particular, contudo isso não pode afastar a situação de hipossuficiência econômica, em analogia ao art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que estabelece expressamente que "a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça".

Em conformidade ao entendimento recente do órgão do Ministério Público desta Comarca, em situações semelhantes, a efetivação da presente demanda deve ser analisada levando-se em consideração o custo-benefício para o Estado e a possibilidade de pagamento por parte do executado.

O prosseguimento da execução, em face da ausência de condições econômicas do executado para realização do pagamento, apenas prorrogará sua condição de reincidente e dará ensejo a continuidade da perda de direitos políticos importantes, os quais refletem, inclusive, na concessão de benefícios sociais.

Portanto, não parece razoável a manutenção de tal situação, a qual vai de encontro, inclusive, com o artigo 1º da Lei nº 7.210/84, no sentido de que a execução penal tem por objetivo proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.

Nesse sentido, transcrevo parte do voto do Ministro Rogério Schietti Cruz, relator da revisão do entendimento firmado do Tema Repetitivo nº 931 Superior Tribunal de Justiça:

"Isto posto, ineludível é concluir que o condicionamento da extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a implementação da política estatal proteção do núcleo familiar (art. 226 da Carta de 1988)". Tema 931 (3ª S., DJe 21/9/2021). RECURSO ESPECIAL Nº 1.785.861 - SP (2018/0329029-7).

Ainda, no julgamento do mencionado Tema 931, o Superior Tribunal de Justiça, em revisão de tese anteriormente firmada, firmou o seguinte entendimento:

"Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade". Tema 931 (3ª S., DJe 21/9/2021). RECURSO ESPECIAL Nº 1.785.861 - SP (2018/0329029-7).

Pelo exposto, tenho que estão ausentes os requisitos mínimos para o prosseguimento da execução de pena de multa, ante a ausência de justa causa integral do feito, qual seja, relação custo-benefício para o Estado e a hipossuficiência do executado, o que o impede de cumprir a pena de multa que lhe foi imposta.

A manifestação do Ministério Público, pela forma em que está fundamentada, fica incorporada nesta decisão.

III - Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido de extinção da multa penal, e com fundamento no artigo 66, inciso II, da Lei 7.210/84 JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA imposta ao réu Rodrigo Monteiro Magalhães.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.

Embu das Artes, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA